

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
Mã thủ tục	1.002372
Số quyết định	461/QĐ-BXD
Cấp thực hiện	Xã, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hàng hải và đường thủy nội địa
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Thuyền trưởng lập hồ sơ đề nghị xác nhận việc trình kháng nghị đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.
 - Cơ quan có thẩm quyền bao gồm:
 - + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam là Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc Đại diện Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất.
 - + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải ở nước ngoài là cơ quan đại diện của Việt Nam nơi gần nhất hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của quốc gia nơi tàu thuyền hoạt động
- b) Giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp, chậm nhất 30 phút, kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời cho người làm thủ tục và nêu rõ lý do.
 - Trong thời hạn không quá 01 giờ đối với Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đường thủy nội địa, Đại diện Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đường thủy nội địa và 03 giờ đối với các cơ quan có thẩm quyền khác, kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.
 - Cơ quan xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tiến hành lưu hồ sơ và gửi trả cho thuyền trưởng các bản kháng nghị hàng hải còn lại đã được xác nhận.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Các giấy tờ phải nộp đối với phương tiện thủy nội địa (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB), tàu cá,(Các giấy tờ này phải có chữ ký của thuyền trưởng và đóng dấu của tàu thuyền (nếu có); đối với bản kháng nghị hàng hải, ngoài chữ ký của thuyền trưởng và đóng dấu của tàu thuyền (nếu có con dấu) còn phải có chữ ký của máy trưởng, một sĩ quan hoặc một thủy thủ với tư cách là những người làm chứng) bao gồm:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Kháng nghị hàng hải (02 bản)		2 bản chính
Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (01 bản, nếu có)		1 bản sao
Bản trích sao các loại Nhật ký của tàu thuyền có liên quan đến vụ việc (01 bản, nếu có)		1 bản sao

Trường hợp 2: Các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB, bao gồm:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Bản trích sao các loại Nhật ký của tàu thuyền có liên quan đến vụ việc (01 bản)		1 bản sao
Bản trích sao hải đồ liên quan đến vụ việc (trừ trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra khi tàu thuyền đang neo đậu tại cảng biển) (01 bản)		1 bản sao
Kháng nghị hàng hải (02 bản)		1 bản chính

Trường hợp 3: Các giấy tờ phải xuất trình: Đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB phải xuất trình		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
các loại Nhật ký liên quan đến vụ việc (bản chính)		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	3 giờ	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải	261/2016/TT-BTC
Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải	30/2016/TT-BGTVT

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Hải quan cửa khẩu

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

Mã: 000.00.00.G04-KQ0257

TỪ KHÓA

MÔ TẢ